

1500782-56.2022.8.26.0617

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Decorrente de Violência Doméstica

Magistrado: Márcia Faria Mathey Loureiro

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: Vara da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher

Data de Disponibilização: 12/08/2022

... reclusão, em regime fechado, pelo delito de tráfico de entorpecentes privilegiado (artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006).

Da decisão, exarada pela 3ª Vara Criminal desta comarca em 25/05/2016, surgiu recurso de apelação, julgado em favor da manutenção do decisor por seus próprios fundamentos; o trânsito em julgado do acórdão ocorreu em 06/10/2017 para a acusação e em 06/12/2017 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

Vara da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher

Avenida Salmão, São José dos Campos - SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500782-56.2022.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500782-56.2022.8.26.0617

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Decorrente de Violência Doméstica

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENAN LUCIANO DELLU DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Márcia Faria Mathey Loureiro

Vistos.

RENAN LUCIANO DELLU DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 porque, em 09 de junho de 2022, por volta das 19h13min, na escola estadual situada na Rua São Luiz Gonzaga, nº. 89, Vila Dona, nesta cidade e comarca, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº. 11.340/2006, em favor de sua ex-namorada Ellen de Azevedo.

Segundo o apurado, Renan e Ellen tiveram um relacionamento amoroso, contudo, por não aceitar o término do namoro, o denunciado persegue e agride a vítima. Em razão de condutas anteriores de Renan, a vítima obteve medidas protetivas contra ele, deferidas no bojo do procedimento cautelar nº 1505755-14.2021.8.26.0577, consistentes em: a) abstenção de contato, por qualquer meio, entre o réu e a vítima; e b) proibição de o réu se aproximar a menos de 200 (duzentos) metros da vítima, de seus familiares e/ou de testemunhas. Renan foi cientificado de tal decisão, conforme certidão de fls. 41 dos autos nº. 1505755-14.2021.8.26.0577, e, portanto, tinha plena ciência da proibição de se aproximar de Ellen. Entretanto, o denunciado deliberou por descumprir a referida determinação judicial e, no 09 de

junho de 2022, Renan foi até o local onde estuda a vítima, mesmo sabendo da proibição de se aproximar da dela, saiu correndo no intuito de pegá-la, somente não conseguindo, pois a vítima correu para o interior do colégio. A vítima, ao ser ouvida, relatou que o denunciado descumpra de forma reiterada a medida protetiva, porém sempre foge quando ela aciona a Polícia Militar. Na Delegacia de Polícia Renan manteve-se em silêncio.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 29/31).

A denúncia ofertada (fls. 42/44) foi recebida (fls. 49).

O acusado foi devidamente citado (fls. 65) e sua Defesa ofereceu resposta à acusação (fls. 66/70); não ofertou preliminares e, no mérito, reservou-se o direito a se manifestar ao longo da persecução penal.

Foi ratificado o recebimento da denúncia (fls. 77/78).

Em 12/08/2022, foi realizada audiência de instrução na qual após encerrada a instrução, passou-se aos debates finais orais.

A representante do Ministério Público reputou comprovadas a autoria e a materialidade do delito, protestando pela procedência da ação.

A Defesa, por seu turno, admitiu os fatos, contudo, discordou da dosimetria da pena fundamentada pelo Ministério Público. Discorreu sobre a pena eventualmente aplicada.

É o relatório.

Decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência acostado aos autos, bem como pela prova oral produzida, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal.

A autoria também restou cabalmente comprovada.

Em juízo, a vítima confirmou a ocorrência. Disse que no dia dos fatos, havia acabado de chegar ao colégio e o acusado lá apareceu. Afirmou que o relacionamento se encerrou por que havia muitas discussões. Pediu a medida protetiva por que o acusado não aceitava o rompimento e ia atrás da depoente todos os dias. O acusado nunca foi uma pessoa ruim e o perdoa por tudo que aconteceu. Acredita que não seja mais necessária medida protetiva.

A testemunha Glauber, que é investigador de polícia e atendeu a ocorrência disse que estavam na iminência de ir embora da delegacia, após o fim do expediente, quando viram uma pessoa correndo e um senhor em uma moto gritando repetidamente 'pega ladrão'. Saíram procurando o acusado e o encontraram em uma rua tentando se esconder entre alguns carros. Acharam pertences do acusado entre os carros e o acusado negou qualquer subtração. Quando estavam conduzindo o acusado foram conversar com uns policiais militares que estavam na escola e tomaram conhecimento de que se tratava de uma ocorrência de violência doméstica na qual o acusado não poderia se aproximar da vítima. O acusado foi conduzido para a delegacia para a elaboração do flagrante.

A testemunha Rodolfo, que é policial e atendeu a ocorrência disse que estava fechando a delegacia, quando um rapaz passou correndo e um senhor atrás gritando 'pega ladrão', então foram atrás do acusado e o encontraram depois de algum tempo tentando se esconder atrás de um carro. Na escola que fica próximo viram viaturas da PM e foram verificar se havia conexão, então tomaram conhecimento que o acusado foi atrás da vítima na escola e que havia medida protetiva.

Interrogado, o acusado admitiu os fatos. Disse que não atuou como gostaria, manifestando arrependimento. Gostava da vítima e pretendia reatar o relacionamento, mas já entendeu que não é possível e vai retomar sua vida e trabalhar, desejando que ela seja feliz.

Pois bem.

Nota-se que materialidade e autoria restaram comprovadas, vez que a vítima confirmou os fatos em Juízo em depoimento firme, coeso e uniforme nas duas fases da persecução penal, o que fez com que a dinâmica dos fatos restasse suficientemente esclarecida.

A vítima e testemunhas confirmaram a ocorrência.

Veja-se, os relatos são todos coerentes uns com os outros, bem como as declarações

prestadas em sede de investigações policiais, todos elucidando a mesma dinâmica dos fatos.

Além da robusta prova, o acusado ainda confessou o ocorrido.

Veja-se, por fim, que a decisão que concedeu medidas protetivas à vítima foi expedida em 25/08/2021, conforme se observa às fls. 30/32 dos autos do processo nº 1505755-14.2021.8.26.0577, tendo sido o acusado intimado das medidas em 26/08/2021 (fls. 41 daqueles autos).

Ora, os fatos aqui apurados ocorreram em 09/06/2022, ou seja, meses depois de o indiciado tomar conhecimento da ordem; ainda consultando os autos em que houve a concessão das medidas, constata-se que não houve revogação da ordem, pois a decisão às fls. 30/32 daqueles autos destacou que a medida protetiva permanece em vigor até o encerramento deste processo, bem como por mais 01 (um) ano após o arquivamento ou extinção da punibilidade do acusado por estes fatos.

Diante de todo o revolido nos autos, não há dúvidas de que os fatos realmente ocorreram conforme narrados na peça acusatória; demonstrada desta maneira a autoria e materialidade, passa-se à dosimetria da pena.

Na primeira fase, observa-se que o acusado possui circunstância judicial desabonadora contra si, vez que registra maus antecedentes (fls. 56/58), consignados em sua condenação, nos autos do feito nº 0000964-52.2016.8.26.0577, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, pelo delito de tráfico de entorpecentes privilegiado (artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006). Da decisão, exarada pela 3ª Vara Criminal desta comarca em 25/05/2016, surgiu recurso de apelação, julgado em favor da manutenção do decisum por seus próprios fundamentos; o trânsito em julgado do acórdão ocorreu em 06/10/2017 para a acusação e em 06/12/2017 para a Defesa.

Assim sendo, em razão de seus antecedentes, parte-se de pena-base de 04 (quatro) meses de detenção.

Na segunda fase, nota-se presente a agravante inculpada no art. 61, inc. I, do Código Penal, vez que o acusado apresenta reincidência delitiva já que condenado anteriormente pelo delito de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), como se verifica nos autos do processo nº 0019392-53.2014.8.26.0577. Naquele feito, vê-se que Renan Luciano foi condenado à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, por acórdão transitado em julgado em 13/04/2016.

Já em 17/01/2019, foi exarada decisão de extinção da pena, esta transitada em julgado para a Acusação em 27/05/2019 e para a Defesa em 03/06/2019.

Comprovado que o delito aqui tratado ocorreu menos de cinco anos há reincidência, entretanto, como houve confissão, promovo a compensação para manter a pena base de 04 meses de detenção.

Na terceira fase não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem apreciadas. Embora o acusado seja reincidente, reputo suficiente ao caso a fixação do regime aberto. É que no caso em tela, o acusado já cumpriu parte da pena e eventualmente em fase de execução poderia progredir de regime. Ademais, os fatos não se deram com violência ou grave ameaça e a vítima disse que não tem mais necessidade da medida de restrição, de modo que, neste acaso excepcionalmente, o regime aberto é suficiente e socialmente recomendável ao caso.

Por fim, na terceira etapa verifica-se que não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou multa, haja vista que o art. 44, I do Código Penal proíbe a substituição quando o crime é praticado com violência ou grave ameaça e o art. 17 da Lei nº 11.340/2006 proíbe a aplicação de pena que implique o pagamento isolado de multa.

Nesse sentido a Súmula 588 do S.T.J., que assim dispõe: "A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos".

Diante da reincidência genérica, não faz jus o acusado ao benefício da suspensão condicional do processo (sursis), vez que não obedece ao critério estipulado pelo art. 77, I, do Código Penal.

Com supedâneo no exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar RENAN LUCIANO

DELLU DA SILVA à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, por infringência ao artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006. Como é reincidente, não faz jus aos benefícios da suspensão condicional do processo.

Tendo em conta a quantidade de pena aplicada e o tempo de cárcere do acusado, para que a medida não se torne desproporcional, concedo ao acusado o benefício da liberdade provisória. Expeça-se alvará de soltura.

Diante da manifestação da vítima em audiência de instrução, revogo as medidas protetivas antes concedidas.

Após o trânsito em julgado lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se mandado de prisão em regime aberto.

Nos termos do art. 15, III da Constituição Federal, comunique-se o Cartório Eleitoral.

Expeça-se guia de recolhimento. Após, arquivem-se os autos com as informações de praxe.

Havendo advogado nomeado, fixe os honorários no valor máximo da tabela. Expeça-se certidão.

P. R. I.

São José dos Campos, 12 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA